



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 199/18

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעניין:

1. **יצחק שמש**

2. **שלמה שמש**

ע"י ב"כ עוה"ד משה זכות

רח' מצדה 9, בני ברק

טל': 03-5600280, פקס: 03-5600240

התובעים

- נ ג ד -

או אמ שירותים כלכליים בע"מ

רח' נחלת בנימין 55, תל אביב, 65163

טל': 03-5600261, פקס: 03-5600254

הנתבעת

פסק דין

1. עניינה של התביעה בקשה למתן צו עשה המורה לנתבעת או למי מטעמה להסיר שער חשמלי אשר הותקן על ידה, שלא כדין, בשטח הרכוש המשותף, לאסור על הנתבעת או על מי מטעמה לחסום את דלת הכניסה האחורית למחסן ולחדר השירותים שבבעלות התובעים ולאפשר כניסה חופשית לדירות התובעים ולשטחים הצמודים להן.
2. עסקינן בבית המשותף שברחוב נחלת בנימין 55 תל אביב-יפו, המזוהה כגוש 6921 חלקה 44 אשר נרשם בפנקס הבתים המשותפים (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"), ועם רישומו נרשם לו תקנון מוסכם.
3. התובעים הם אחים ויחד עם אח נוסף, אבנר שמש, הם בעלים של 3 דירות בבית הידועות כחלקת משנה 2, 3 ו- 4. חלקות משנה 2 ו- 4 מתוארות במסמכי רישום הבית המשותף כ- "חנות +גלריה" וחלקת משנה 3 כ- "חנות". לחלקת משנה 4 צמוד חדר שירותים המסומן במסמכי רישום הבית המשותף באות טו' ושטחו 1.28 מ"ר (להלן: "השירותים" או "חדר השירותים"). אין מחלוקת בין הצדדים כי חלקות משנה 2 ו- 3 משמשות בפועל כמחסנים.
4. הנתבעת היא בעלת 3 דירות אחרות בבית הידועות כחלקות משנה 5, 6 ו- 7 שתאורן במסמכי רישום הבית המשותף משרדים. לחלקת משנה 5 צמוד, בין היתר, שטח המסומן במסמכי רישום הבית המשותף באות א' בשטח של 33.79 מ"ר, המוגדר כ- "קרקע". לחלקת משנה 7 צמוד, בין היתר, שטח המסומן במסמכי רישום הבית המשותף באות ט' בשטח של 79.78 מ"ר, המוגדר גם הוא כ- "קרקע".

טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 199/18

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. בכניסה לשביל המשותף המוביל למחסנים ולחדר השירותים שבבעלות התובעים הותקן לפני שנים רבות שער אשר נותר פתוח באופן קבוע ואפשר גישה חופשית לרכבים, לפריקת סחורות למחסני התובעים ולהולכי רגל;
 6. הנתבעת החליטה על דעת עצמה, ובלא שקיבלה לכך את הסכמת התובעים להתקין חלף אותו שער פתוח שער חשמלי שבתחילה הופעל באמצעות שלט ומאוחר יותר באמצעות חיוג סלולארי המצוי בשליטתה הבלעדית של הנתבעת;
 7. פניות התובעים לנתבעת בבקשה לאפשר להם כניסה דרך השער החשמלי נענו בשלילה, ובכך נמנעת גישה וכניסה של רכבים דרך שביל הגישה למחסנים שבבעלות התובעים;
 8. הנתבעת או מי מטעמה מחנים את רכביה באופן החוסם את הגישה למחסן ולשירותים שבבעלות התובעים המצויים בחלקו האחורי של הבית, ובאופן שאינו מאפשר את פתיחת דלת המחסן והשירותים; יש להורות על הרחקת רכבים מפתח המחסן האחורי ומהשירותים מרחק של 80 ס"מ לפחות;
 9. פניות התובעים לנתבעת לחדול ממעשיה העלו חרס;
 10. במעשיה אלה, פוגעת הנתבעת בזכויותיהם הקנייניות של התובעים.
- טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית:**
11. על מנת לאפשר כניסה של רכבים לבית מושא ההליך ולבית הסמוך לו ברחוב נחלת בנימין 57, הוסכם בין בעלי הדירות בבתי אלה, כי יעשה שימוש הדדי בשביל הגישה המוביל לכל אחד מהבתים. כן הוסכם כי כניסת רכבים לשבילים האמורים תותר רק למי שיש לו זכות לחניה;
 12. לשבילי הגישה המובילים לבתים אלה הותקן שער לפני כ- 25 שנה. מאחר שהשער ניזוק מספר פעמים ע"י עוברי אורח, הוחלט להחליפו בשער חשמלי שנפתח ונסגר באמצעות שלט רחוק;
 13. לאחרונה בעקבות כניסת צדדים שלישיים לשטחי החניות הצמודות בבית הוחלט להפוך את השער לשער שנפתח באמצעות טלפון נייד ולא באמצעות שלט רחוק. שער זה הותקן כך שנותר שטח בכניסה לבית המאפשר מעבר חופשי רחב להולכי רגל, עגלות של פחי הזבל, הכנסת סחורה באמצעות עגלות לחנויות וכיוצא;
 14. התובעים ביקשו ממנהלה של הנתבעת, מר עופר מנירב (להלן: "עופר") לקבל את מס' הטלפון לפתיחת השער החשמלי, על מנת לאפשר כניסה של רכבים לפריקת סחורות למחסנים שבבעלותם. עופר הודיע להם שכל אימת שירצו לפרוק סחורה הוא או מזכירתו יפתחו את השער, אך לא תותר להם כניסה חופשית מחשש שמא יחנה מי מטעמם בחניות הצמודות לו. בעקבות כך, החלו התובעים לנהוג באלימות כלפי עופר, ונדרשה התערבותה של המשטרה;
 15. שטחי החניות היחידים הקיימים בבית הם אלה המוצמדים לדירות הנתבעת. מאחר שלתובעים אין זכות לחניה בבית, הם אינם נדרשים להשתתף בהוצאות הרכוש המשותף המשמשות את בעלי זכות החניה, ולפיכך, גם מלוא התשלומים עבור השער שולמו במלואם ע"י הנתבעת או מי מטעמה;
 16. התובעים אינם רשאים לפרוק ולהכניס סחורה למחסנים שבבעלותם;
 17. רכבי הנתבעת או מי מטעמה חונים אך ורק בשטחי החניות הצמודות לדירותיה, ואינם חורגים משטחים אלה;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 199/18

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. לאחרונה שינו התובעים את כיוון פתיחתה של דלת השירותים באופן שהוא נפתח לכיוון חניית הנתבעת. יתכבדו התובעים ויחזירו את הדלת למצבה הקודם שאז לא תהיה להם בעיה להיכנס לחדר השירותים ;

19. בהתאם להיתר שניתן לבית ובהתאם למסמכי רישום הבית המשותף מחסני התובעים מתוארים כחנויות שהכניסה אליהן היא מתוך חדר המדרגות של הבית. אף על פי כן, פתחו התובעים פתח למחסנים אלה מחצר הבית, שלא כדין, בניגוד להיתר ותוך פגיעה בקירותיו החיצוניים של הבית. משפתיחת הפתחים, כאמור, נעשתה שלא כדין, הם מנועים מלבקש סעד שיאפשר להם גישה לפתחים אלה ;

20. קבלת התביעה תפגע בזכויותיה הקנייניות של הנתבעת וכן בזכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות בבית המשותף הסמוך ;

21. התובעים רכשו את דירותיהם לאחר שהשער כבר היה מותקן, ומשכך הם מנועים ומושתקים מלדרוש את הסרתו. התובעים הם אלה שיזמו את התקנת השער החשמלי, ואף מטעם זה הם מנועים ומושתקים מלדרוש את הסרתו.

ההליכים שהתקיימו בתיק

22. בד בבד עם הגשת התביעה הגישו התובעים בקשה למתן סעד זמני בה התבקש להסיר לאתר את השער החשמלי, ולחלופין להותירו פתוח באופן קבוע עד למתן פסק דין בתביעה (להלן: "הבקשה").

23. בדיון שהתקיים בבקשה הגיעו הצדדים להסכמות אשר קיבלו תוקף של החלטה ביום 29.3.2018 כדלקמן: מספר הטלפון של התובע 2 יוכנס למערכת פתיחת השער החשמלי, והתובעים יהיו רשאים לעשות שימוש בשביל המעבר, לצורכי טעינה ופריקה בלבד ולא לצרכי חניה; התובעים מתחייבים שלא לחנות את רכבם בשטחים הצמודים לדירות הנתבעת; הסכמות אלו יעמדו בתוקפן עד למתן החלטה אחרת או עד למתן פסק הדין בתביעה.

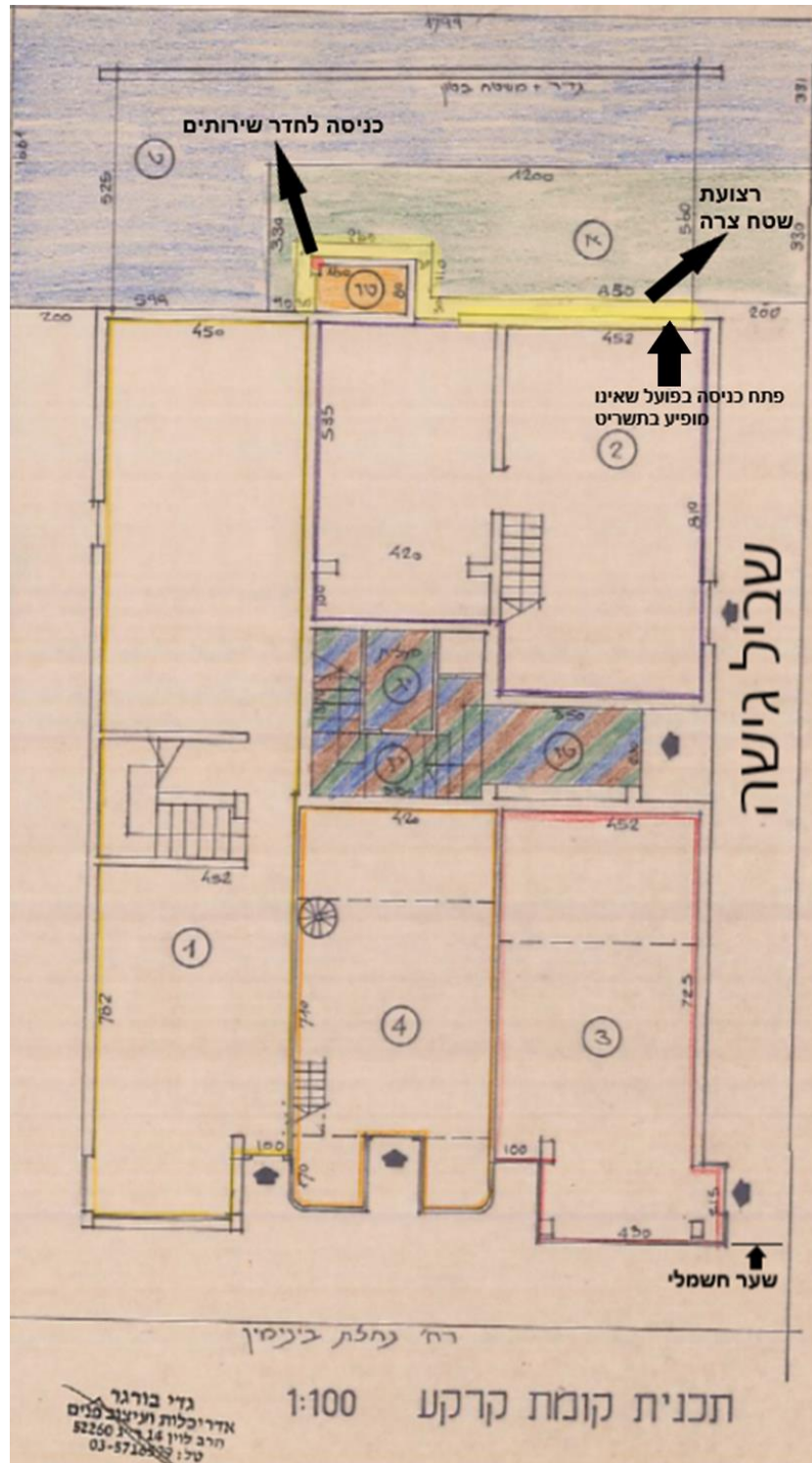
24. כן נערך על ידי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. אציג את רשמיי, בין היתר, באמצעות הדגמתם על גבי הקטע הרלבנטי מתוך תשריט הבית המשותף. יודגש כי התשריט מובא לצורך המחשה בלבד :



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 199/18

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין





**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 199/18

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. השטחים המסומנים בתשריט באותיות א' ו- ט' מוגדרים כ- "קרקע" והם הוצמדו לחלקות משנה 5 ו- 7 בהתאמה, והינם בבעלות הנתבעת. בהתאם לתשריט שטח הצמדה א' הוא 33.79 מ"ר ושטח הצמדה ט' הוא 79.73 מ"ר.
26. השטח המסומן טו' הוא חדר השירותים הצמוד, כאמור, לחלקת משנה 4 שהינה בבעלות התובעים. הכניסה לחדר השירותים היא דרך רצועת שביל צרה שרוחבה, כעולה מהתשריט הוא כ- 30 ס"מ. רצועה זו נכללת ברכוש המשותף של הבית, ומאפשרת מעבר להולכי רגל בלבד (להלן: "רצועת השטח הצרה", ראו סימון בצהוב על גבי התשריט לעיל).
27. השטחים המסומנים טז', יז' - יג' מוצמדים כצמידות משותפת לחלקות המשנה 5, 6 ו- 7 שבבעלות הנתבעת, ומתוארים במסמכי רישום כ- "כניסה", "חדר מדרגות" ו- "מעלית".
28. המחסנים, לגביהם נטען כי נשללת הגישה, מסומנים כחלקות משנה 2 ו- 3. הכניסה למחסנים אלה היא דרך פתחי הכניסה שמשביל הגישה (מסומנים בחץ על גבי התשריט לעיל).
29. בעת ביקורי במקום התרשמתי כי בפועל קיימת כניסה למחסן, בחלקת משנה 2, שונה מזו המודגמת בתשריט, והיא מחלקו האחורי של הבית באמצעות דלת הפונה לרצועת השטח הצרה (ראו סימון על גבי התשריט לעיל).
30. כן התרשמתי בביקורי כי הגישה למחסנים, חלקות משנה 2 ו- 3, לחניות המסומנות באותיות א' ו- ט' ולחדר השירותים המסומן טו' היא באמצעות שביל גישה מרחוב נחלת בנימין. שביל זה נכלל ברכוש המשותף של הבית (ראו סימון שביל הגישה על גבי התשריט לעיל).
31. בכניסה לשביל הגישה קיים שער (ראו סימון על גבי התשריט הנ"ל) שפתיחתו היא באמצעות טלפון נייד. אין מחלוקת בין הצדדים כי שער זה מותקן בחלקו בשביל הגישה בחלקה ובחלקו בשביל הגישה בחלקה הסמוכה שברחוב נחלת בנימין 57 (להלן: "הבית הסמוך"). בצדו של השער קיים מעבר פתוח (דהיינו ללא שער) דרכו ניתן לעבור רגלית למחסנים (חלקות משנה 2 ו- 3) ולחניות שבחלקו האחורי של הבית ושל הבית הסמוך. אין מחלוקת בין הצדדים כי אותו מעבר פתוח מצוי בתחום החלקה של הבית הסמוך.
32. כל אחד מהצדדים הגיש את ראיותיו. מטעם התובעים הוגשו תצהירי עדות ראשית של התובעים, וכן חוות דעת של המהנדס מרדכי אדלר. מטעם הנתבעת הוגשו תצהירי עדות ראשית של הבאים: מנהלה של הנתבעת מר עופר מנירב (להלן: "עופר"), מזכירה מטעם הנתבעת, הגבי איילה בנימין, אחיהם של התובעים, מר אבנר שמש, דייר המתגורר בבית, מר אפי אפשטיין. כן הוגשה מטעם הנתבעת חוות דעת המהנדסת אילנה גוטנברג בר - זאב.
33. העדים נחקרו על תצהיריהם, והמומחים נחקרו על חוות הדעת שהוגשו מטעמם. כן הוגשו סיכומי הצדדים, ועתה נותר להכריע בתובענה.

דיון והכרעה

34. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה. נימוקיי יפורטו להלן:

חסימת הכניסה לחדר השירותים

35. מצאתי לדחות את טענת התובעים כי העמדת רכבים בשטחי הצמדות א ו-ט' גורמת לחסימת הכניסה לחדר השירותים הצמוד לדירתם, מהנימוקים הבאים:
36. בהתאם לסעיף 3 לתקנון המוסכם: "שטחי הקרקע הצמודים ישמשו לחניה בלבד...". יוצא אם כן, כי יש לראות את שטחי הקרקע המסומנים באותיות א' ו- ט' בתשריט, והצמודים לדירות הנתבעת כשטחים המיועדים לחניה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 199/18

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. התובעים טענו בתצהיריהם כי השימוש לצורכי חניה אותו עושה הנתבעת בשטחים האמורים נעשה ללא היתר ושלא בהתאם לקובץ הנחיות ולתנאים להסדר חניה של עיריית תל אביב. עסקינן בהרחבת חזית, בשים לב לכך שטענה זו, לא נטענה בכתב התביעה שהוגש מטעם התובעים, ומשכך, מצאתי לקבל את בקשת הנתבעת להורות על דחייתה. למעלה מן הדרוש מצאתי להוסיף, כי המפקח על רישום מקרקעין ממילא אינו מוסמך לדון בעילות הנטועות בדיני התכנון והבניה, ואף מטעם זה דין הטענה להידחות.

38. עופר העיד מטעם הנתבעת כי רכבי הנתבעת או מי מטעמה חונים בשטחי החניות הצמודות לדירותיו, באופן שאינו חורג אל רצועת השטח הצרה שאמורה לשמש למעבר, כך שמתאפשרת כניסה לחדר השירותים דרך רצועת השטח הצרה (ראו סעיף 4 (א) לתצהירו). עדותו זו לא נסתרה. עוד מצאתי להוסיף כי בעת ביקורי במקום ניתן היה להבחין בסימון לבן של רצועת השטח הצרה, ולא מצאתי כי יש מניעה להיכנס לחדר השירותים (ראו גם תמונות אשר צורפו כנספח ג' לתצהירו של עופר).

39. עיקר טענתם של התובעים מופנית לכך, שלא ניתן לפתוח את דלת חדר השירותים כלפי חוץ אל עבר שטח הרצועה הצרה בשל חניית רכבי הנתבעת או מי מטעמה בשטח הסמוך. מביקורי במקום לא התרשמתי כי ישנו קושי בפתיחת הדלת כלפי חוץ כשהנתבעת מחנה את רכביה בתחום החניה המסומנת באות א'. יתירה מכך, מהעדויות שנשמעו לפני, ואשר לא נסתרו, עולה כי דלת חדר השירותים נפתחה בעבר כלפי פנים, לתוך חדר השירותים, וכי כיוון הפתיחה שונה ע"י התובעים כלפי חוץ (ראו סעיף 4 (א) לתצהירו של עופר ועדותו בפרוטוקול מיום 16.1.2020, עמ' 8, שורות 7-10, סעיף 11 לתצהירו של מר אבנר שמש, אחיהם של התובעים), ומשכך, ככל שפתיחת הדלת כלפי חוץ מוגבלת ע"י הרכבים שמחנה הנתבעת בחניה הצמודה לה אין לתובעים להלין בעניין אלא על עצמם. חזקה על התובעים שבעת בה רכשו את זכויותיהם בחלקות המשנה שבבעלותם ובעת בה שינו את מיפתח הדלת הם ידעו אודות זכויותיה הקנייניות של הנתבעת בשטח חניה א'.

40. נוכח האמור מצאתי לדחות את טענת הנתבעת בהקשר זה.

טענת התובעים לחסימת פתח הכניסה לחלקות משנה 2 ו- 3

41. אין מחלוקת בין הצדדים, כאמור, כי חלקות משנה 2 ו- 3 משמשות כמחסנים.

42. מביקורי במקום עלה כי פתח הכניסה למחסן שבחלקת משנה 2 הוא מחלקו האחורי של הבית לכיוון רצועת השטח הצרה והחניות הצמודות לדירות הנתבעת המצויות לאחריה, והמסומנות כאמור באותיות א' ו- ט' (ראו את פתח הכניסה כפי שמודגם בתשריט דלעיל). מהעדויות שנשמעו לפני, ואשר לא נסתרו עולה כי פתח זה נפתח ע"י התובעים לפני שנים, וללא התנגדות מצד הנתבעת (ראו עדותו של עופר, פרוטוקול מיום 16.1.2020, עמ' 6, שורות 29-40, סעיף 11 לתצהירו של מר אבנר שמש, אחיהם של התובעים ועדותו בפרוטוקול מיום 16.1.2020, עמ' 11 שורות 7-8).

43. ואולם, אין באמור כדי לגרוע או לפגוע מזכויותיה של הנתבעת לחנות את רכביה בשטחי החניות הצמודים לדירותיה. עופר העיד, כאמור, כי רכבי הנתבעת או מי מטעמה חונים בשטחי החניות הצמודות לדירותיו, ואינם חורגים אל רצועת השטח הצרה, כך שמתאפשרת כניסה למחסן דרך הפתח האחורי (ראו סעיף 4 (א) לתצהירו). עדותו זו לא נסתרה, וגם לא הובאה כל ראיה המוכיחה אחרת. משכך, מצאתי לדחות את טענת התובעים בעניין זה. מכל מקום, האמור בסעיף 39 לפסק דיני נכון גם לעניין הפתח לחלקת משנה 2 שנפתח על ידי התובעים.

44. באשר לפתח הכניסה למחסן חלקת משנה 3, הרי שבהתאם לתשריט פתח הכניסה הוא משביל הגישה (ראו בחץ על גבי המקטע הנ"ל), וכך גם התרשמתי מביקורי במקום. לא הובאה כל ראיה שיש בה כדי להוכיח כי הנתבעת או מי מטעמה חוסמים את הגישה לפתח זה, ומצאתי לדחות את טענת התובעים גם בהקשר זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 199/18

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

45. טענה נוספת שהעלתה הנתבעת היא כי פתחי הכניסות לחלקות משנה 2 ו- 3 בהתאם להיתר שניתן לבית הם מחדר המדרגות של הבית, ולא משביל הגישה, ומשכך התובעים מנועים מלבקש סעד שיאפשר להם גישה לפתחים אלה. דינה של טענה זו להידחות מהטעמים הבאים:

ראשית, מתשריט רישום הבית המשותף עולה כי גרם המדרגות צמוד בצמידות משותפת לחלקות משנה 7-9 הממוקמות בקומה הראשונה והשנייה של הבית, ואין כניסה מהן לחלקות המשנה 2 ו- 3, ועל כן לא תתכן כניסה ליחידות אלו מאותו חדר מדרגות שאינו צמוד להן.

שנית, עסקינן בטענות הנטועות בתחום דיני התכנון והבניה, שאין למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בהן.

השער

46. הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות ונועד לשמש את כולם או את מרביתם, ואין חולק כי שביל הגישה מהווה רכוש משותף (ראו ההגדרה בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1962 (להלן: "חוק המקרקעין")).

47. ככלל, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית היא הגוף המוסמך לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף, ואת השימוש בו, ראו סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת הראשונה של חוק המקרקעין.

48. עם זאת, ההלכה קובעת כי בעל דירה רשאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אף בלא אישורה של האסיפה הכללית בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום בו נמצא הבית המשותף, ובכלל זה מאפייניו של הבית המשותף, ייחודו, צביונו וייעודו (כגון: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מכתיבה. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה בעלי דירות אחרים בבית המשותף, ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו ע"א 549/73, וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, בעמ' 648, ע"א 698/85, בן צור נ' ששון, פ"ד מא (3), 144, 151-150, רע"א 9645/16, איסק נ' נחמיאס, (נבו, 10.1.2017).

49. ולמקרה שלפנינו, אין מחלוקת כי השער מוצב בשטח הנכלל ברכוש המשותף של הבית.

50. מהראיות שהובאו לפני עולה כי השער הותקן לפני כ- 25 שנים, והיה קיים בעת בה רכשו התובעים את נכסיהם (ראו סעיף 12 לתצהירו של עופר, סעיף 3 לתצהירה של הגב' איילה בנימין, מזכירה אצל הנתבעת). עוד עלה מהראיות כי השער הוחלף לפני מספר שנים בשער חשמלי, וכי התובע 1 היה שותף להחלטה להחלפתו ואף העביר לעופר הצעת מחיר בהתאם (ראו סעיף 13 לתצהירו של עופר, הצעת מחיר אשר צורפה כנספח 5 לתצהירו של עופר). כן עלה מהעדויות כי התובעים קיבלו לידיהם בעבר שלט לפתיחתו של השער (ראו סעיף 5 לתצהירו התובעים). ראיות ועדויות אלה לא נסתרו.

51. נוכח חלוף השנים מאז שהותקן שער בבית, ובשים לב לכך שהחלפת השער בשער חשמלי הייתה בהסכמת התובעים ואף נעשה בו שימוש על ידם לאורך השנים, הרי שהסרתו מצריכה את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. לא נטען, וממילא לא הוכח כי הסכמה כזו ניתנה, ומשכך, אין מקום להורות על הסרתו. יחד עם זאת, אינני סבורה כי ניתן למנוע מהתובעים לעשות שימוש בשער זה ובשביל הגישה. נימוקיי יפורטו להלן:

52. מביקורי במקום התרשמתי כי השער מונע כניסת רכבים אל שביל הגישה וכן מונע כניסה רגלית אל מחסני התובעים, ורק מי שמחובר למנגנון פתיחת השער באמצעות הטלפון הנייד יכול לפתוח את השער ולעשות שימוש בשביל הגישה למטרות האמורות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 199/18

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

53. אין חולק, כאמור, כי שביל הגישה נכלל ברכוש המשותף של הבית. משכך, לכל בעלי הדירות בבית, ובכלל זה לתובעים, זכות שימוש מכל סוג שהוא בשביל האמור, ובלבד שהוא שימוש רגיל וסביר. משכך, לתובעים או למי מטעמם זכות לעשות שימוש רגלי בשביל הגישה על מנת להגיע למחסנים שבבעלותם. לטענת הנתבעת זכות הגישה הרגלית למחסני התובעים איננה נשללת מהם, מאחר שקיימת גישה רגלית למחסנים האמורים דרך הבית הסמוך. לא מצאתי לקבל טענה זו. לדידי, התובעים זכאים לזכות שימוש חופשי ליחידותיהם דרך השביל מושא ההליך המצוי בתחום החלקה, ולא ניתן לחייב אותם להגיע דרך שביל הגישה המצוי בחלקה הסמוכה.

54. בנוסף, שימוש סביר בשביל גם מחייב מתן גישה ברכב לתובעים בשביל הגישה, לרבות לצורך הגעה במונית עד לפתח הכניסה למחסנים שבבעלותם, טעינה ופריקה של סחורה וכיוב', כל שימוש אשר אינו כרוך בהעמדת/חניית רכבים בשביל וחסימת רכבים מלהגיע לשטחי החניות הצמודות לדירות הנתבעת. שימוש כאמור עולה בקנה אחד עם ייעודו המסחרי של הבית.

55. בהקשר זה ייאמר כי הנתבעת טענה כי רוחבו של שביל הגישה הוא כ- 1.60, ומשכך, רוחבו אינו מאפשר כניסה של רכבים לחלקה ללא שימוש בשביל הגישה של הבית הסמוך, וכי הוסכם בין בעלי הדירות כי שימוש בשביל זה ייעשה רק על ידי מי עצמודה לו חניה בביתם אלה. לטענתם, מאחר שלתובעים אין זכות לחניה בבית הם אינם רשאים לעשות שימוש בשער ובשביל הגישה. דין טענה זו להידחות מהטעמים הבאים:

ראשית, ההסכמה הנתבעת למתן זכות גישה בשביל בחלקה הסמוכה רק לבעלי דירות אשר צמודה להם חניה נטענה בעלמא ולא הוכחה.

שנית, לאור נתוני השטח מהם עלה כי לא מתאפשרת הגעה לחניות בשתי החלקות ללא צורך בחיבור שני שבילי הגישה הסמוכים (אחד בכל חלקה), בעלי החניות הצמודות נדרשים להסכמת כלל בעלי הדירות בשני הבתים לצורך יצירת זכות העולה כדי זיקת הנאה (הגם שלא נרשמה זיקת הנאה) ולפיה כל חלקה מאפשרת לבעלי הדירות בחלקה הסמוכה לעבור בשטחה. חזקה על התובעים שלא היו נותנים זכות מעבר לבעלי הדירות בחלקה הסמוכה ככל שלא ניתנת להם זכות דומה למעבר בחלקה הסמוכה. מכאן, שלא הוכח קיומו של הסכם המקנה זכות שימוש בשביל בחלקה הסמוכה רק לבעלי הצמודות החניה, וגם לא סביר כי נערך הסכם כזה.

שלישית, הנתבעת לא הביאה לעדות אף לא אחד מבעלי הדירות בחלק הסמוכה על מנת להוכיח קיומו של הסכם כאמור, והדבר פועל לחובתה (ראו לעניין הימנעות מהבאת עדים את האמור בע"א 465/88, הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה(4) 651).

ויוטעם, העובדה כי רק לנתבעת שטחי חניה הצמודים לדירותיה, וכי שביל הגישה מוביל לשטחים אלה אינה מקנה לה זכות שימוש ייחודי בשער החשמלי ובשביל הגישה. ככל שהנתבעת מבקשת למנוע שימוש בשטחי החניות שבבעלותה למי שאינם מורשים מטעמה, פתוחה בפניה הדרך להתקין מחסום בכניסה לחניותיה, ובכך למנוע את כניסתם. כן פתוחה בפניה הדרך לנקוט בהליכים מתאימים לסילוק ידם משטחיה, אך היא אינה רשאית למנוע מעבר ברכוש המשותף לצורך כך.

56. טענה נוספת שהועלתה ע"י הנתבעים היא כי הוראת סעיף 4 (א) לתקנון המוסכם המטילה את חובת תשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף על בעלי חלקות משנה 5-7 בלבד דהיינו על הנתבעת, מעידה אף היא כי אין לתובעים זכות לעשות שימוש בשער ובשביל הגישה. דין טענה זו להידחות שכן השתת הוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית על בעל דירה מסוים אינה מקנה לו זכויות קנייניות באותו שטח כל עוד דבר זה לא נקבע בתקנון באופן מפורש.

57. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה בחלקה, ומורה כדלקמן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 199/18

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- א. הסכמות הצדדים אשר קיבלו תוקף של החלטה ביום 29.3.2018 בטלות.
- ב. הנתבעת תמסור לתובעים, בתוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין, שלט, קוד או כל אמצעי אחר אשר באמצעותו יתאפשר להם לפתוח את השער.
- ג. התובעים יהיו רשאים לבצע פעולות פריקה וטעינה בשביל הגישה ובלבד שלא יהיה בהן כדי לחסום את המעבר בשביל הגישה למשך יותר ממספר רגעים.
- ד. לא תותר חנית רכבים בשביל הגישה.
- ה. הנתבעת תשלם לתובעים סך של 9,000 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין. בחישוב ההוצאות התחשבתי בשיקולים הבאים: מרבית הסעדים להם עתרו התובעים התקבלו, היקף הראיות שהוגשו ומספר הדיונים שהתקיימו (שלוש ישיבות לשמיעת ראיות, ישיבת קדם משפט אחת וישיבה נוספת לשמיעת הבקשה למתן סעד זמני וביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם).

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 15 ביוני 2021, ה' בתמוז תשפ"א. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה